PODER LEGISLATIVO

SANCION DE LAS LEYES

El proceso de creación de una ley tiene 3 etapas:

ETAPA DE INICIATIVA:
Consiste en la formulación del proyecto de ley.
Puede realizarlo: el Congreso, el Poder Ejecutivo o los ciudadanos a través del derecho de iniciativa popular (art. 39 CN)

ETAPA CONSTITUTIVA:
Consiste en la sanción de la ley, a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en los artículos 77 a 84 de la Constitución. Es llevada a cabo en forma exclusiva por el Congreso

ETAPA DE EFICACIA:
Consiste en la promulgación y publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Es realizada por el Poder Ejecutivo.

SANCION DE LAS LEYES:

La “iniciativa legislativa”, o facultad de presentar proyectos de ley, corresponde a los diputados, senadores y al presidente de la Nación.

La última reforma constitucional de 1994 incorporó también el derecho de “iniciativa popular”, que permite a los ciudadanos presentar sus proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, siempre que cumplan con los requisitos que determina la ley.

CAMARA INICIADORA O DE ORIGEN:
Es la Cámara a la que le presentaron el proyecto de ley y se encarga de iniciar su tratamiento y aprobarlo.
La aprobación se llama media sanción.

CAMARA REVISORA:
Es la Cámara que recibe el proyecto de ley que llega aprobado desde la Cámara de origen.

Ambas Cámaras pueden ser Cámara de origen, salvo para los casos exceptuados por la CN.

Deben iniciarse en la CAMARA DE DIPUTADOS:

Los proyectos de leyes sobre contribuciones y reclutamientos de tropas (art. 52 CN)

Los proyectos de leyes presentados por los ciudadanos a través de la iniciativa popular (art.39 CN)

Los proyectos de leyes que el Congreso somete a consulta popular (art. 40 CN)

Deben iniciarse en la CAMARA DE SENADORES:

La ley de coparticipación federal (leyes- convenio entre el Estado y las provincias en materia impositiva

Las leyes con contenido demográfico (para logar el poblamiento del país) o tendientes a lograr el crecimiento y desarrollo equilibrado de todo el país) (art. 75 inciso 19)

Las etapas para elaborar una Ley en democracia son las siguientes:

- Presentación de un proyecto en mesa de entradas de la Cámara de Diputados o del Senado.
- Tratamiento en comisiones. El proyecto pasa a una o más comisiones de asesoramiento, que emiten un dictamen. (En la comisión se analizan los proyectos y se toma una decisión que se comunica en uno o más dictámenes, que son luego publicados en el Orden del Día). En ocasiones, frente a temas de gran urgencia o relevancia, un proyecto puede ser tratado directamente “sobre tablas” en el recinto, o sea sin que haya pasado previamente por las comisiones.
- Debate parlamentario en ambas cámaras.

Un proyecto de ley aprobado en la cámara de origen pasa luego a ser discutido en la cámara revisora, que lo puede aprobar, rechazar o devolver con sus correcciones, según se detalla a continuación:

Cámara de origen	Cámara revisora	Resultado
Aprueba el proyecto	Aprueba el proyecto	Se sanciona el proyecto aprobado por la cámara de origen.
Aprueba el proyecto	Rechaza (desecha) el proyecto	El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
Rechaza (desecha) el proyecto		El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
Aprueba el proyecto	Adiciona o corrige (por mayoría absoluta o por 2/3 de los votos)	Vuelve a la cámara de origen. >>Si la cámara de origen acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado en la cámara revisora. >>Si la Cámara de origen insiste en la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o una superior que la de la Cámara Revisora para que se sancione como ley el texto originalmente aprobado, en el caso de no lograrlo queda sancionado el texto aprobado en la Cámara revisora. (En ningún caso podrá la cámara de origen desechar totalmente los proyectos modificados por la cámara revisora ni introducir nuevas adiciones o correcciones).

Una vez que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sancionan un proyecto de ley, esta pasa al PE.

El presidente de la Nación puede:

- Aprobar y promulgar la ley. Se completa así el proceso legislativo. Se puede hacer por medio de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya que si el presidente no se pronuncia pasados 10 días hábiles desde que se le comunicó, la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.
- Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado.

En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción.

Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo.

Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

Insistencia del Poder Legislativo

Poder Ejecutivo	Cámara Legislativa Iniciadora	Cámara Legislativa Revisora	Promulgación
Veta	**Confirma la ley** Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	**Confirma la ley** Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	Si
Veta	**No confirma la ley** No cuenta con los 2/3 de votos	No puede tratarse en las sesiones de ese año	Se mantiene el Veto
Veta	**Confirma la ley** Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	**No confirma la ley** No cuenta con los 2/3 de votos para insistir en la sanción de las cámaras	Se mantiene el Veto

Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley.